

시정 요구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 연체관리 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제34조 제1항 제7호에 따르면 피대부자가 납부기한까지 대부료를 납부하지 아니하는 경우 대부계약을 해지할 수 있다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조 제2항에 따르면 대부료 연체에 따른 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하도록 되어 있으며

[표 10]과 같이 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우에는 부점장 승인을 받은 후 해지를 보류할 수 있다고 되어 있다.

[표 10] 대부계약 해지 보류 사유 및 기한

구 분	보류 사유	보류 기한*
1	연체자가 지방자치단체 또는 공공기관인 경우	제한 없음
2	담보설정 등 이행보증조치가 확보된 경우	제한 없음
3	연체금의 30% 이상을 변제한 경우	최장 1년
4	연간 대부료 원금이 30만 원 미만인 경우	최장 1년
5	기타 이행확보, 국익 등의 사유로 보류가 필요한 경우	제한 없음

* 보류 기한은 「국유채권 연체관리 종합 매뉴얼」에서 정하고 있음

따라서, 재산관리 담당자는 국유재산의 대부료가 6개월 이상 연체된 경우 그 계약을 해지하거나 특별한 사유가 있는 경우 해지보류 승인을 받는 등 적절하게 관리하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 경기지역본부 소관 국유재산 중 대부료가 6개월 이상 연체된 대부계약의 관리 적정성을 점검¹⁾한 결과

2011. 1. 21. 인수한 ‘경기도 ◇◇군 □□면 ㉠㉡리 XXXX-X(주차장, 171㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ㉢㉣㉤이 2020. 7. 8.부터 대부료를 연체²⁾하여 감사일 현재 연체 발생일로부터 약 41개월이 경과하였는데도 대부계약을 해지하거나 해지보류 승인을 받지 않고 있었으며

1) 대부료가 연체된 대부계약 총 1,449건 중 연체기간이 6개월 이상이며 계약자별 대부료 연체원금 합계액이 1만 원 이상인 1,061건을 점검

2) 2년차 계약대부료 390,000원, 3년차 계약대부료 425,100원, 4년차 계약대부료 463,350원, 5년차 계약대부료 482,300원 등 총 1,760,750원 연체

2007. 12. 31. 인수한 ‘경기도 ◆◆시 ◎◎면 ○○리 XXX(임야, 446㎡)’ 소재 국유재산의 경우 피대부자 ■■■이 2021. 12. 13.부터 대부료를 연체함에 따라 2022. 6. 22. 대부계약 해지보류 승인을 받았는데, 승인 받은 계약해지 보류기한인 2023. 6. 21.로부터 약 5개월이 지난 감사일 현재까지 계약을 해지하지 않고 있는 등

[표 11] 및 [별지 5] “대부료 연체관리 불철저 명세”와 같이 6개월 이상 대부료가 연체되었으나 특별한 사유 없이 대부계약 해지 또는 해지 보류 승인을 받지 않은 122건이 확인되었다.

[표 11] 대부료 연체관리 불철저 현황

(단위: 계약 건수, 천 원)

합계		연체기간			
		6개월 이상 1년 미만		1년 이상	
건수	금액*	건수	금액	건수	금액
“기재 생략”					

* 대부계약별 대부료 연체원금 합계 기준

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 앞으로 국유재산 대부료 연체관리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 국유재산 대부료가 장기간 연체된 122건에 대하여 그 계약의 해지 또는 해지 보류 승인 조치를 하고, 앞으로 대부료 연체관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)